



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001299/2010/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en el Salón de Acuerdos de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez -constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN- a fin de tratar el expediente caratulado: **"RAMIREZ JULIO NORBERTO Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001299/2010/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; en virtud del recurso de apelación deducido por la demandada contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 119 y vta., contra la resolución de fs. 109/115, que hace lugar a la demanda entablada y en su mérito condena al Estado Nacional, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y Poder Ejecutivo Nacional, a abonar con carácter remuneratorio a los actores los aumentos previstos en los Dec. 1.104/05, 1.126/06,



861/07, 884/08 y 752/09 en los haberes mensuales de los accionantes, en los porcentajes estipulados en los mismos y descontando -en su caso- las sumas pertinentes que se perciban en base a los decretos 1994/06, 1163/07, y 1653/07, debiendo abonarse la suma retroactiva adeudada por los períodos consecuentes, con más los intereses conforme se dispone en el considerando precedente. Impone las costas en su totalidad a la parte demandada. Establece la base para la regulación de honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

El recurso se concede a fs. 120, expresa agravios la demandada a fs. 123/130 vta. y quedan los autos en estado de resolver a fs. 130 vta.

II- Que, la demandada solicita que se declare abstracta la cuestión de autos atento el dictado de los Decretos 1305/12 y 1307/12.

Seguidamente, considera agraviante la inclusión del Decreto 2769/93 al haber mensual con carácter general; le agravia, asimismo, que se ordene la incorporación de las sumas previstas en los decretos 1.104/05, 1246/05, 1.126/06, 861/07, 884/08 y 752/09, adicionales transitorios. Alega que tales sumas son particulares, y que no son percibidos por la totalidad del personal. Invoca lo resuelto por la CSJN en las causas "Zanotti", "Bovari de Díaz" y "Villegas".

Finalmente, apela la tasa de interés fijada y solicita la aplicación de la tasa pasiva. Hace reserva del caso federal.

III- Que, los actores, promueven demanda por cobro de pesos por retroactivo e intereses contra **GENDARMERÍA**





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001299/2010/CA1

NACIONAL, solicitando la incorporación como remunerativo y bonificable de los suplementos creados por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2769/93 y sus modificatorias (DCTOS N° 1104/05; 1246/05; 1126/06; 1095/06; 861/07; 871/07; 884/08; 1053/08, 751/09 Y 752/09, con más los retroactivos e intereses que correspondan.

El magistrado de grado hizo lugar a la demanda y contra dicho pronunciamiento se alza la apelante.

IV- a) Que en primer lugar debe declararse como de tratamiento inoficioso los agravios referidos a los decreto 2769/93 y 1246/05, y el atinente a la tasa de interés activa, en tanto no guarda relación con lo resuelto por el *a quo*.

b) Que, respecto del planteo relativo a que la cuestión ha devenido abstracta en virtud del dictado de los decretos 1305/12 y 1307/12, cabe señalar, que atento que no solo se reclama la declaración de remunerativo de los aumentos previstos en los decretos solicitados en la demanda, sino que también se interesa el pago de los retroactivos correspondientes, la supresión de tales suplementos en modo alguno conlleva la sustracción de la materia debatida, por lo que debe rechazarse el planteo deducido.

c) Que, sentado lo anterior, la cuestión de autos ha sido resuelta por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Salas, Pedro Ángel y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Amparo" (Fallos 334:275), "Borejko, Carlos Isidoro y otros c/ E.N. - M° Interior -G.N.- dtos. 1246/05, 1126/06 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de seg." (Expte. B. 965. XLV,



12/07/2011), "Zanotti, Oscar Alberto c/ Mº Defensa - Dto. 871/07 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. Z.115.XLVI, 17/04/2012, e "Ibáñez Cejas, José Benedicto y Otros c/ EN - Mº de Defensa FAA - dto. 1104/05, 751/09 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. I.120.XLVIII, 04/06/2013), donde declaró el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos aquí analizados y estableció las pautas a las que deberán ajustarse las liquidaciones pertinentes.

Consecuentemente, atento a que es criterio de la Corte Suprema que aun cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no son obligatorios, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquélla mientras no expongan nuevos fundamentos (cfr. doctrina de Fallos 330:1094), se rechaza el agravio propuesto y confirmar lo resuelto por el a quo.

Atento todo lo dicho, cabe rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia dictada.

V- Que en cuanto a las costas de esta instancia, atento el resultado arribado, corresponde imponerlas en su totalidad a la demandada (art. 70 del CPCCN).

VI- Que, finalmente, corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila en un 25% de lo que oportunamente se le determine en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firme que sea -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al presente voto.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001299/2010/CA1

**A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ
DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:**

Que corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia dictada.

Se imponen las costas de esta instancia a cargo de la parte demandada (art. 70 del CPCCN).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila en un 25% de lo que oportunamente se le determine en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firme que sea -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-

Se tiene presente las reservas del caso federal efectuadas.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al presente voto.

No siendo para más, se dio por terminado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO



Fecha de firma: 21/03/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3469617#174332511#20170323080310667



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001299/2010/CA1

SENTENCIA

Paraná, 21 de marzo de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia dictada.

Imponer las costas de esta instancia (art. 70 del CPCCN).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila en un 25% de lo que oportunamente se le determine en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firme que sea -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

